

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Liberdade Sexual e da Exposição da Intimidade Sexual (arts. 213 a 216-B do CP)

Há três crimes nesse capítulo: Estupro; Violação Sexual mediante Fraude e Assédio Sexual.

Vamos começar com o crime de ESTUPRO. Veja o que diz o Código Penal:

Estupro Art. 213. *Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:*
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

O primeiro elemento é CONSTRANGER alguém. Logo, se não houver constrangimento, não há crime.

Veja que não é qualquer constrangimento, tem que ocorrer por um dos seguintes meios:

- VIOLÊNCIA.
- GRAVE AMEAÇA.

Além disso, esse CONSTRANGIMENTO deve ser para:

- CONJUNÇÃO CARNAL.
- ATO LIBIDINOSO.

Veja que o estupro não é apenas **conjunção carnal**

Há estupro também nos casos em que alguém constranger, mediante violência ou grave ameaça, **a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.**

Cuidado: com a nova redação dada ao Código Penal em 2009, o que antes era considerado o crime de atentado violento ao pudor (ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL) passou também a ser considerado estupro.

Em outras palavras, não existe mais o crime de atentado violento ao pudor, o que antes era considerado “atentado violento ao pudor” hoje também é considerado “**estupro**”. Por isso, hoje é possível dizer que homem pode ser vítima de estupro.

Curiosamente, a doutrina e a jurisprudência admitem a configuração do estupro até mesmo nos casos em que não há contato física. Veja um julgado:

“ PROCESSO PENAL. AGENTE QUE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OBRIGA VÍTIMA A PRATICAR AUTOMASTURBAÇÃO. AUSÊNCIA CONTATO FÍSICO. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAR CRIME DE ESTUPRO. (...)

- O crime de estupro pode ser praticado independentemente de contato físico entre o autor e a vítima a partir da vigência da Lei 12.015/2009.” (TJSC, Recurso Criminal n. 2014.017300-7, da Capital, Relator: Des. Carlos Alberto Civinski)

Continuando, há duas **FORMAS QUALIFICADAS** de cometer estupro:

Art. 213. (...)

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Vamos aos outros dois crimes:

Violação sexual mediante fraude

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

A doutrina costuma chamar esse crime de “estelionato sexual”.

Damásio de Jesus indica que essa FRAUDE é o ardil, o engodo que induz a vítima em erro, levando-a a crer numa situação falsa. Por meio de artifícios, o sujeito forja uma série de circunstâncias que levam a vítima à convicção da legitimidade do ato ou fazem com que ela se engane sobre sua identidade pessoal.

Para ficar mais fácil, há dois exemplos clássicos:

- 1- Em um baile de máscaras, um elemento que está com a fantasia e máscara igual ao do marido da vítima e a convida para ter conjunção carnal em local escuro, e esta aceita acreditando ser o cônjuge.
- 2- O irmão gêmeo que se passar pelo irmão para ter conjunção carnal com a cunhada.

Ressalta-se que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

Diante das inúmeras ocorrências de homens que ejacularam em mulheres dentro de transportes públicos (trens, metros, ônibus), a conduta que antes considerado como mera contravenção penal, passou a ser considerado crime em setembro de 2018, veja do novo tipo penal previsto no Código Penal:

Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Por fim, o último crime contra a LIBERDADE SEXUAL é o ASSÉDIO SEXUAL:

Assédio sexual

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Cumprе ressaltar que para se configurar o Assédio Sexual o agente deve prevalecer da condição de **superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função**.

Importante observar que a violência “física” não é um elemento do crime de assédio sexual. Logo, eventual violência de natureza leve utilizada no cometimento do assédio sexual será punida de forma autônoma. Em outras palavras, a violência não é absorvida pelo assédio sexual.

Em regra, se houver consentimento da vítima **não haverá assédio sexual**.

O homem também pode ser vítima de assédio sexual.

Trata-se de um crime FORMAL, ou seja, consuma-se com o constrangimento, independentemente de ter ou não efetiva vantagem ou favorecimento sexual.

A pena será aumentada se a vítima é menor de 18 anos:

Assédio sexual

Art. 216-A. (...)

§ 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

Em setembro de 2018, os crimes contra a LIBERDADE SEXUAL passaram a ser de ação penal PÚBLICA **INCONDICIONADA**:

Art. 225. **Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada.** (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018).

Parágrafo único. (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018).

Para tais crimes, há ainda as seguintes CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (algumas foram incluídas em setembro de 2018):

Art. 226. A pena é aumentada:

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018).

(...)

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Estupro coletivo; (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Estupro corretivo; (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

Por fim, veja no tipo penal incorporado ao Código Penal em 2018:

CAPÍTULO I-A

(Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)

DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

Registro não autorizado da intimidade sexual

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018)

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
